Diagnostique stratégique de la propriété intellectuelle: Les outils et les méthodes

Présenté par:
Ben Trad Roudeina

Encadré par:
Me Saidani Chiraz

PLAN

01
Introduction

02
Problématique et objectifs

03
Stratégie de l'entreprise et la PI

04
Le diagnostique stratégique

05
Outils d'analyse appliqués à la PI

06
Méthodologie du diagnostique

07
Recommandations et perspectives

08
Conclusion

01

Introduction

Qu'est-ce que la Propriété Intellectuelle?

Selon l'OMPI, le terme 'propriété intellectuelle' désigne les œuvres de l'esprit tels que :

- Les œuvres littéraires et artistiques
- Les inventions, les dessins et modèles industriels
- Les noms et images utilisés dans le commerce

  Ces œuvres sont protégées par la loi. Ainsi, le brevet protège les inventions et le droit d'auteur protège les œuvres littéraires et artistiques.

La stratégie de la PI

Une stratégie de propriété intellectuelle bien planifiée signifie un meilleur retour sur investissement, une meilleure protection et une pérennité accrue au fil du temps.

Objectif **Analyser la place de la PI dans la stratégie d'entreprise via un diagnostic structuré**

Le rôle stratégique de la PI dans un environnement concurrentiel.

En sécurisant les actifs immatériels, la propriété intellectuelle permet aux entreprises de créer de la valeur, d'assurer leur sécurité juridique et de se différencier dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus exacerbée. Les usages de la PI s'étendent et se diversifient :

- Maîtriser son environnement concurrentiel
- Manager son capital humain
- Entamer une négociation avec des concurrents

02

Problématique et objectifs

Problématique

Comment évaluer et optimiser la stratégie de propriété intellectuelle d’une organisation ?

Objectifs

- Etudier les outils de diagnostic et la méthodologie.
- Proposer des pistes d’amélioration

03

Stratégie de l’entreprise et la PI

La stratégie de l'entreprise et la propriété intellectuelle (PI) sont étroitement liées et constituent des leviers importants pour la compétitivité et la croissance. Voici comment elles interagissent et pourquoi il est essentiel de les aligner :

- **Soutien à l'innovation :** La PI protège les innovations de l'entreprise, empêchant ainsi la copie par les concurrents et garantissant un avantage concurrentiel.

- **Création de valeur :**Les actifs de PI peuvent être valorisés (ex : licences, cessions, partenariats stratégiques), devenant des sources directes de revenus ou des atouts lors de négociations ou de levées de fonds.

- **Accélération de la stratégie commerciale :**La PI favorise l'accès à de nouveaux marchés grâce à une protection internationale.

- **Renforcement de l'image de marque:** Elle consolide la réputation et la confiance des clients, différenciant ainsi l'entreprise sur le plan commercial.

- **Gestion des risques :** Une stratégie PI bien pensée évite les litiges (ex : contrefaçons, violations de brevets) et assure la liberté d'exploiter ses innovations.

Rôle de la PI dans l'innovation, la différenciation et la valorisation économique

La propriété intellectuelle occupe une place centrale dans la stratégie d'une entreprise moderne. Elle contribue à :

SOUTENIR L'INNOVATION

- La PI protège les résultats de la R&D (brevets, logiciels, marques…).
- Elle sécurise les investissements en empêchant les concurrents de copier.
- Elle encourage la création continue de nouvelles technologies, produits ou procédés.

GÉNÉRER DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE

- Possibilité de licence, cession, partenariats technologiques.
- Renforcement de la capacité à lever des fonds (valorisation des actifs immatériels).
- Avantage compétitif durable : exclusivité commerciale, barrières à l'entrée.

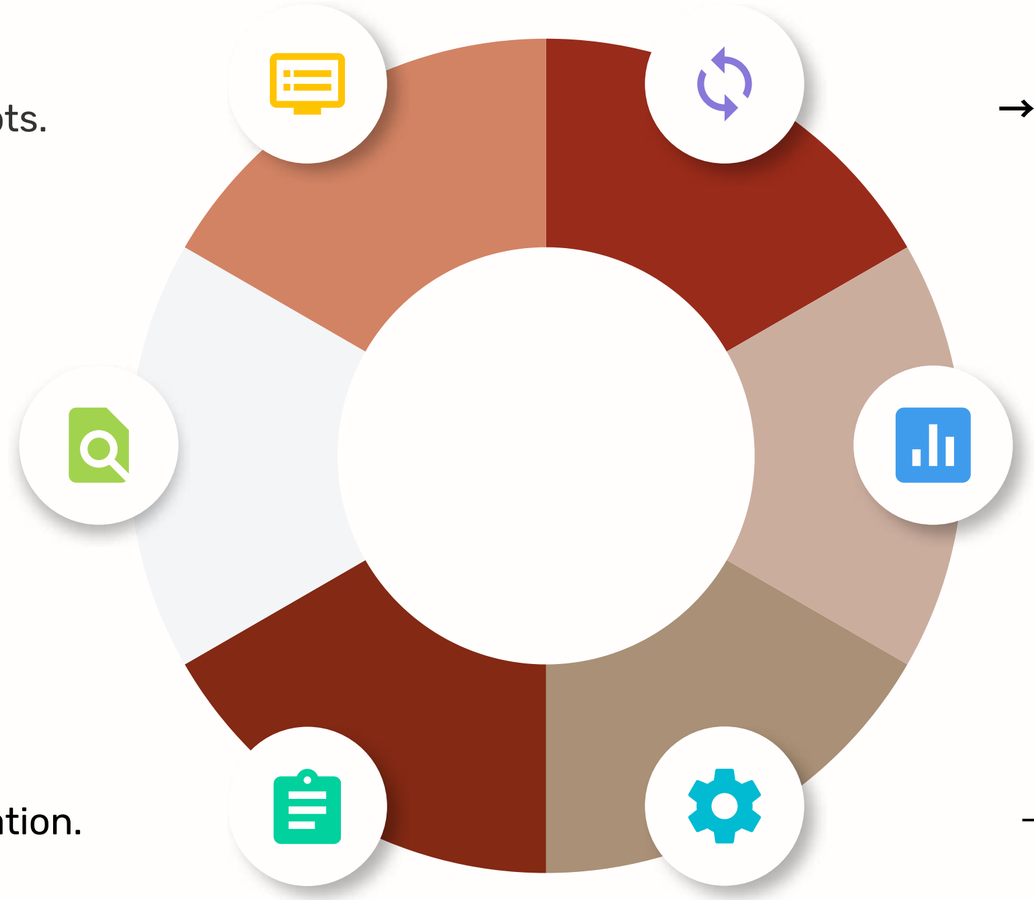
CRÉER UNE DIFFÉRENCIATION SUR LE MARCHÉ

- Les marques et designs renforcent l'identité de l'entreprise.
- Les brevets permettent d'introduire des produits uniques et difficiles à imiter.
- La PI devient un élément stratégique du positionnement.

LIEN ENTRE STRATÉGIE D'INNOVATION ET STRATÉGIE DE PI

Idée & R&D
→ génération de nouvelles solutions, prototypes, concepts.

Résultats innovants
→ technologies, logiciels, design, procédé.



Analyse PI
→ nouveauté, originalité, valeur, potentiel commercial.

Protection PI
→ brevet, marque, design, secret industriel.

Valorisation économique
→ vente, licence, monopole, différenciation.

Retour vers l'innovation
→ revenus → réinvestissement → nouvelles idées.

04

Le diagnostique stratégique

Le diagnostique stratégique

Définition

Le diagnostic stratégique est une analyse qui permet d'évaluer la situation interne et externe d'une entreprise afin d'identifier :

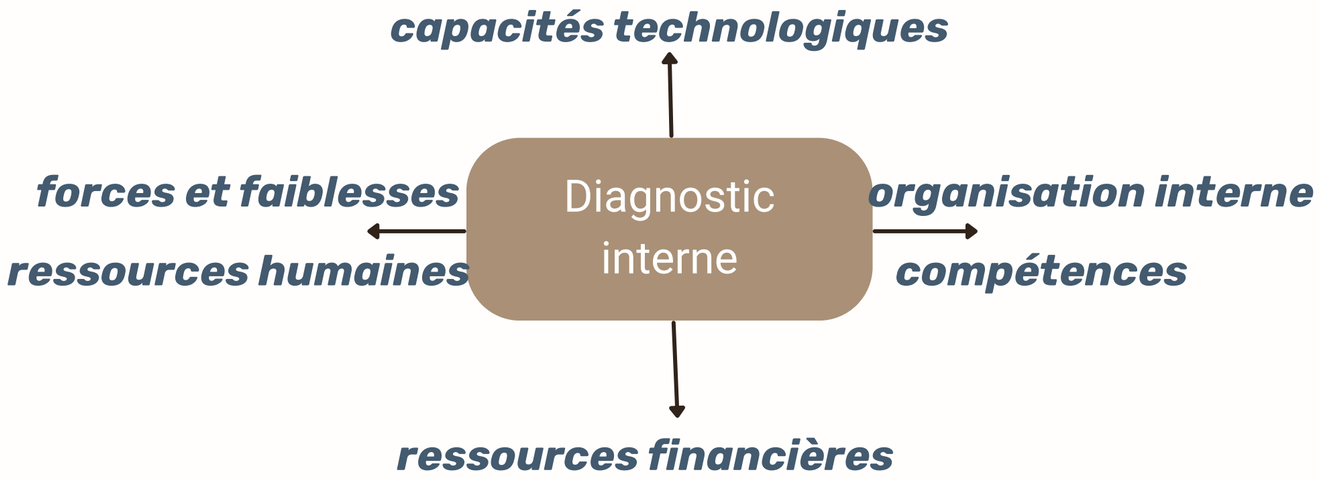
- ses forces et faiblesses.
- les opportunités et menaces de son environnement.

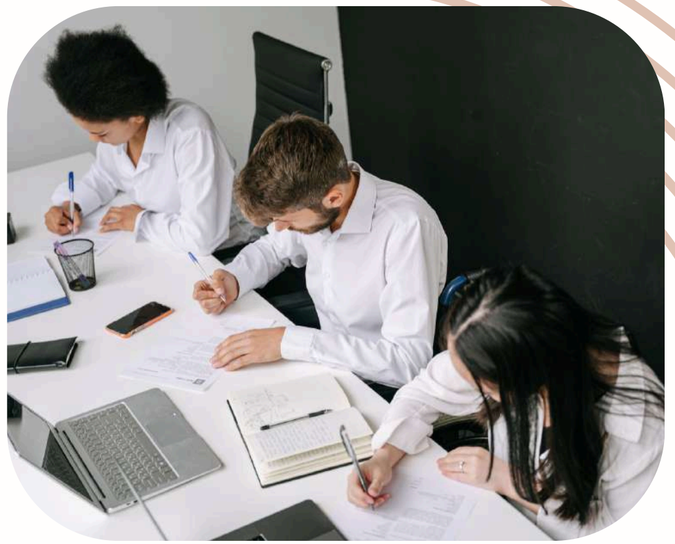
➤ Il sert à comprendre où l'entreprise se situe et quelle stratégie adopter pour être compétitive.

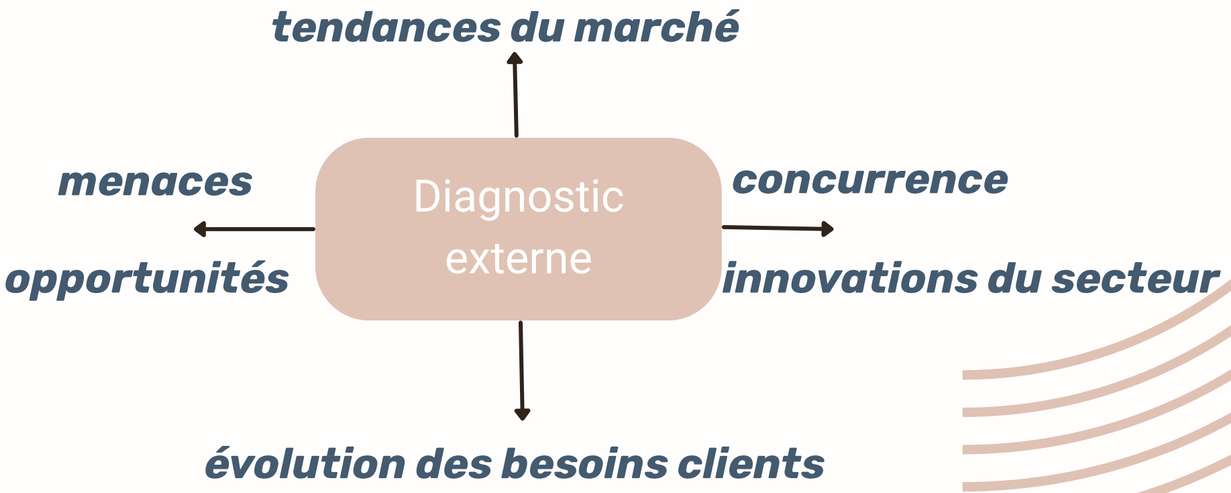
Objectifs du diagnostic stratégique

1. Identifier les avantages compétitifs.
2. Repérer les risques et les menaces du marché.
3. Comprendre les ressources et capacités internes de l'entreprise.
4. Aider à prendre les bonnes décisions stratégiques.
5. Préparer un plan d'action cohérent.

Composantes du diagnostic stratégique







05

Les outils d’analyse appliqués à la PI

La méthode SWOT

Origine

Cette méthode a été développée dans les années 80 par le professeur H.Weihrich de l'Université de San Franscisco.

But

C’est une méthode utilisée pour analyser une situation afin de prendre des décisions et élaborer un plan d’action adapté à la situation de l’entreprise.

Overview

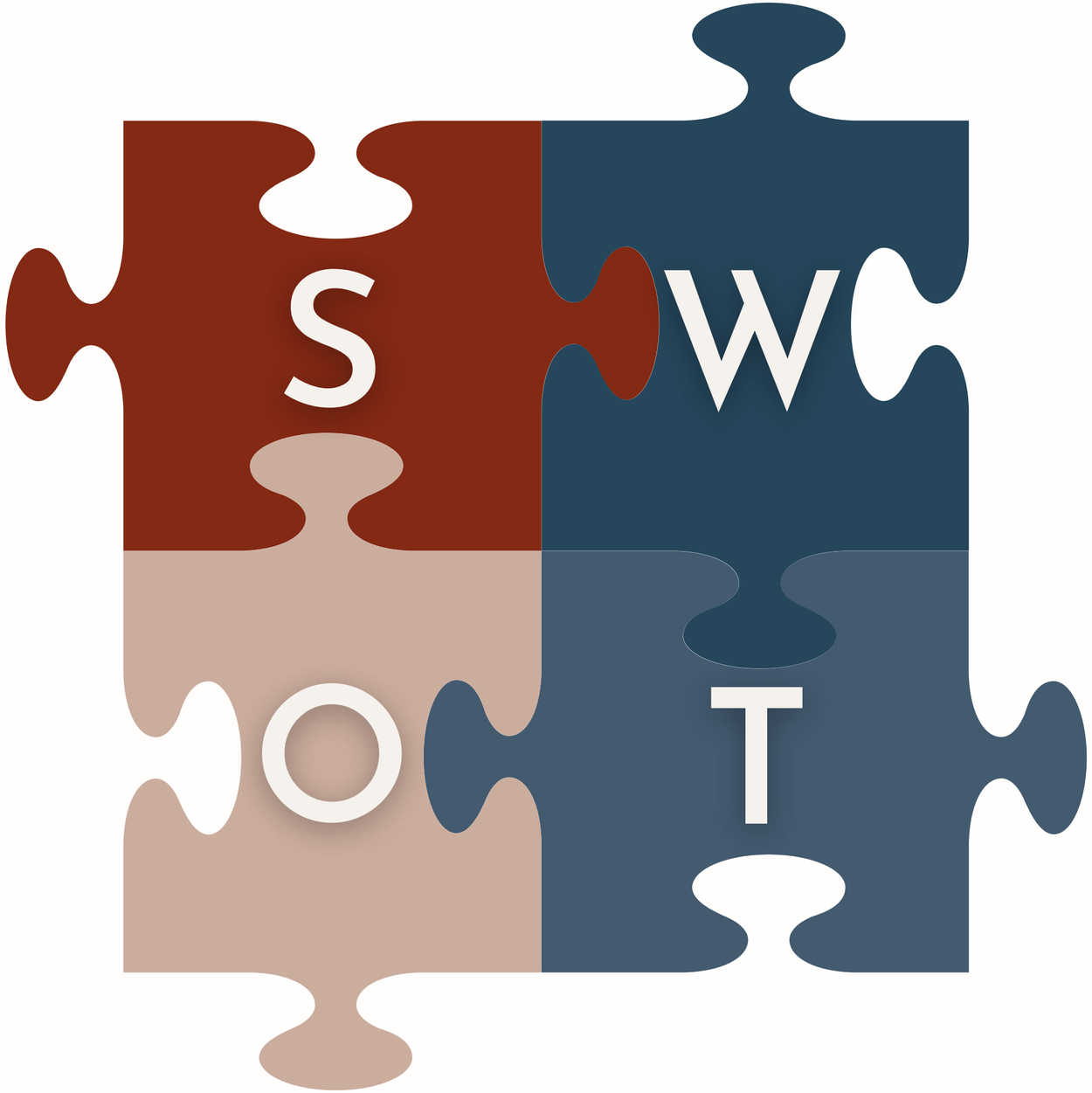
Elle consiste à lister des facteurs externes et internes, soit des opportunités (O) et des menaces (T) provenant de l'environnement externe ainsi que des forces (S) et faiblesses (W) provenant de l'environnement interne.

STRENGTHS

- Atouts internes de votre PI

WEAKNESSES

- Points faibles internes de votre PI



OPPORTUNITIES

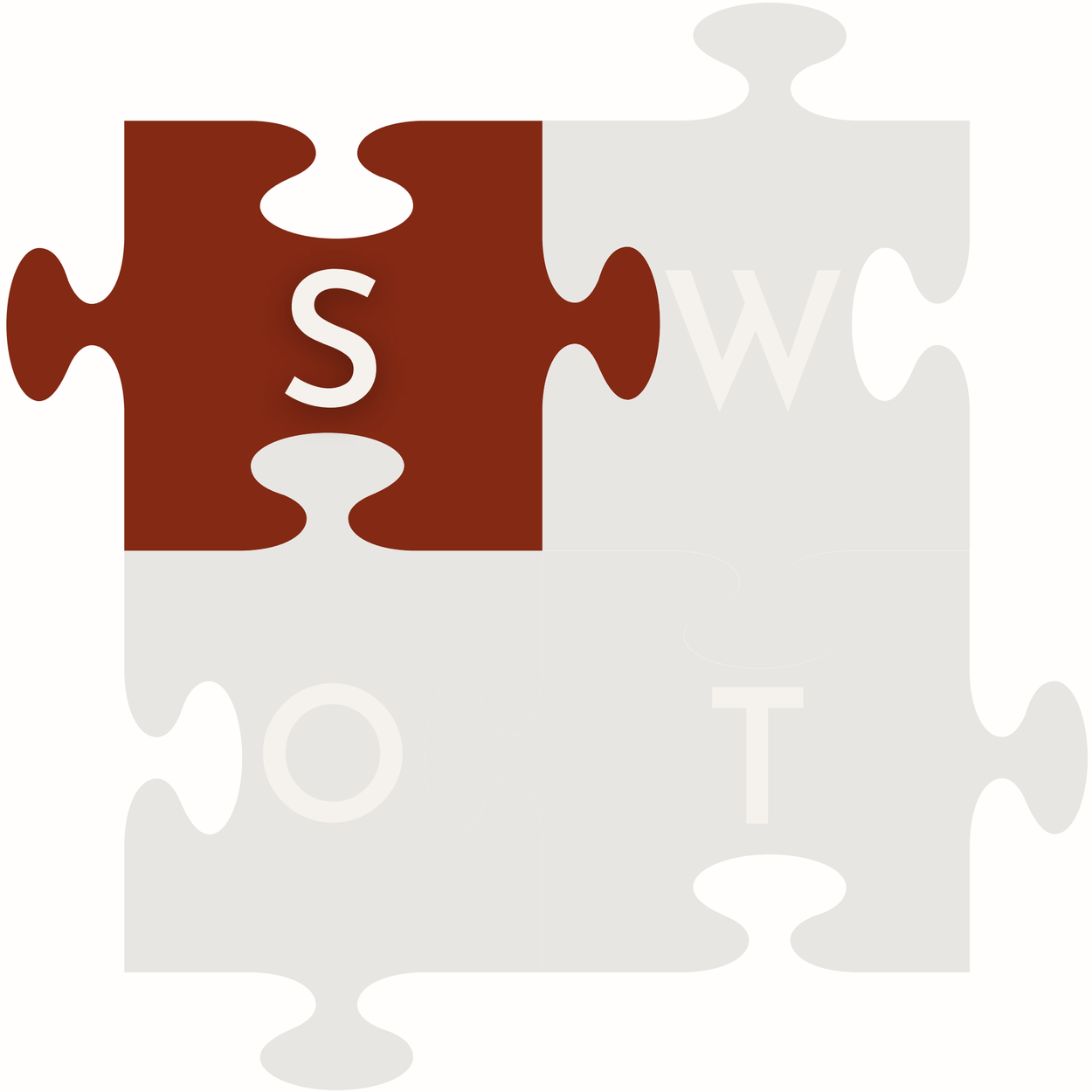
- Facteurs externes favorables à votre PI

THREATS

- Facteurs externes qui menacent votre PI.

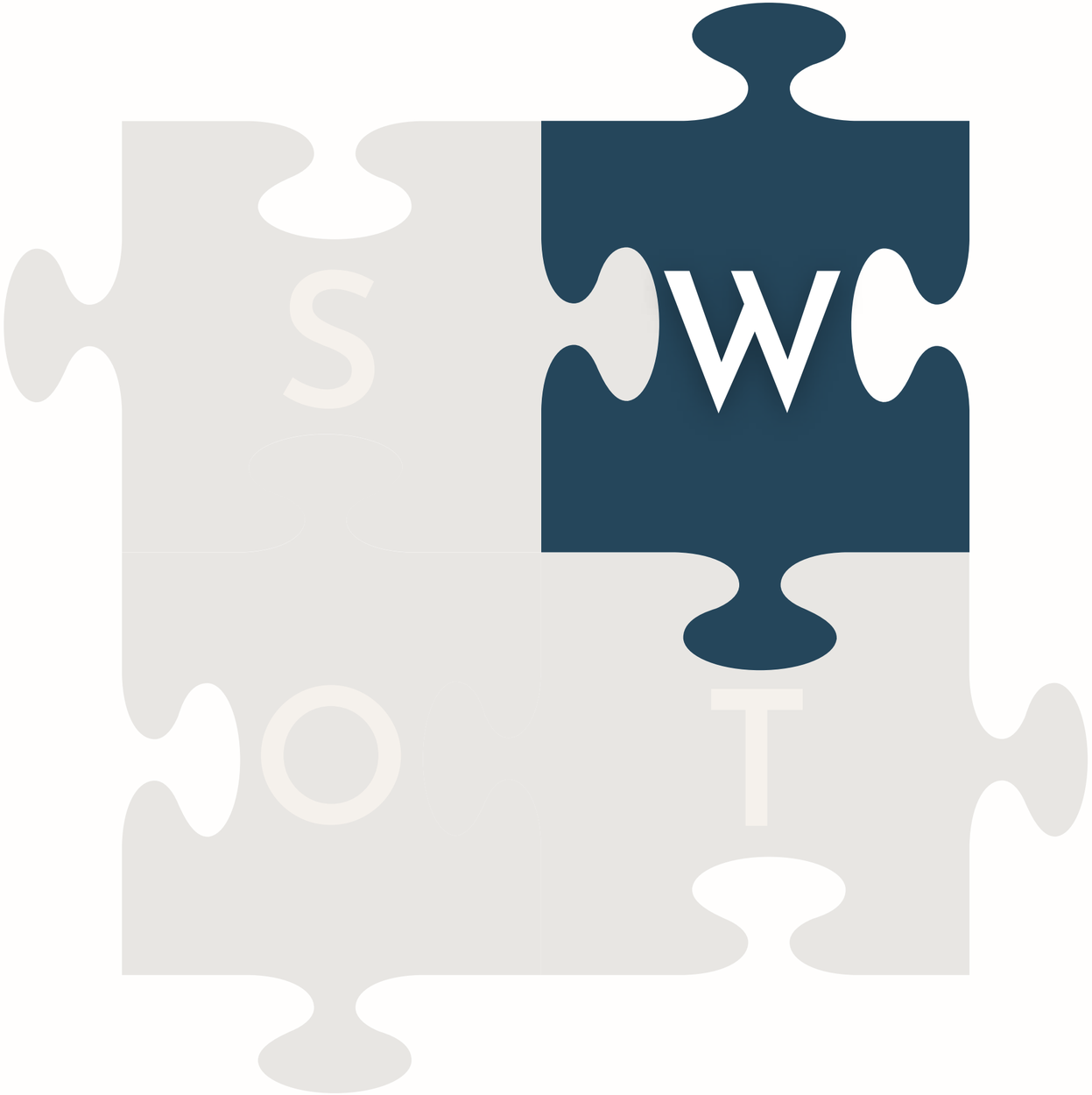
STRENGTHS

- Portefeuille de brevets solide.
- Marques fortes et reconnues.
- Savoir-faire technologique unique et bien protégé.



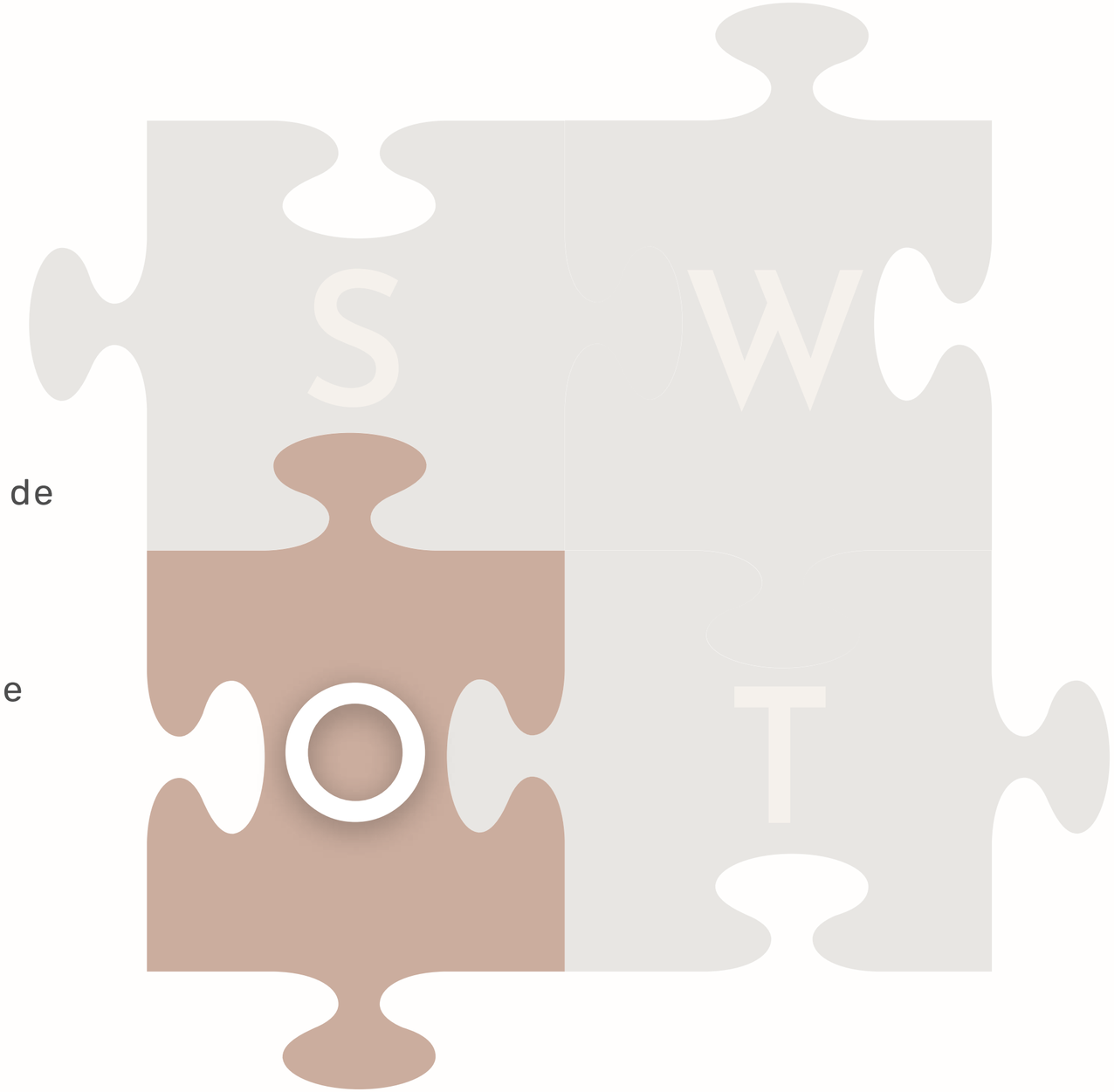
WEAKNESSES

- Manque de protection dans certains marchés.
- Litiges en cours ou passés.
- Stratégie de PI peu claire ou mal alignée avec la stratégie d'entreprise.



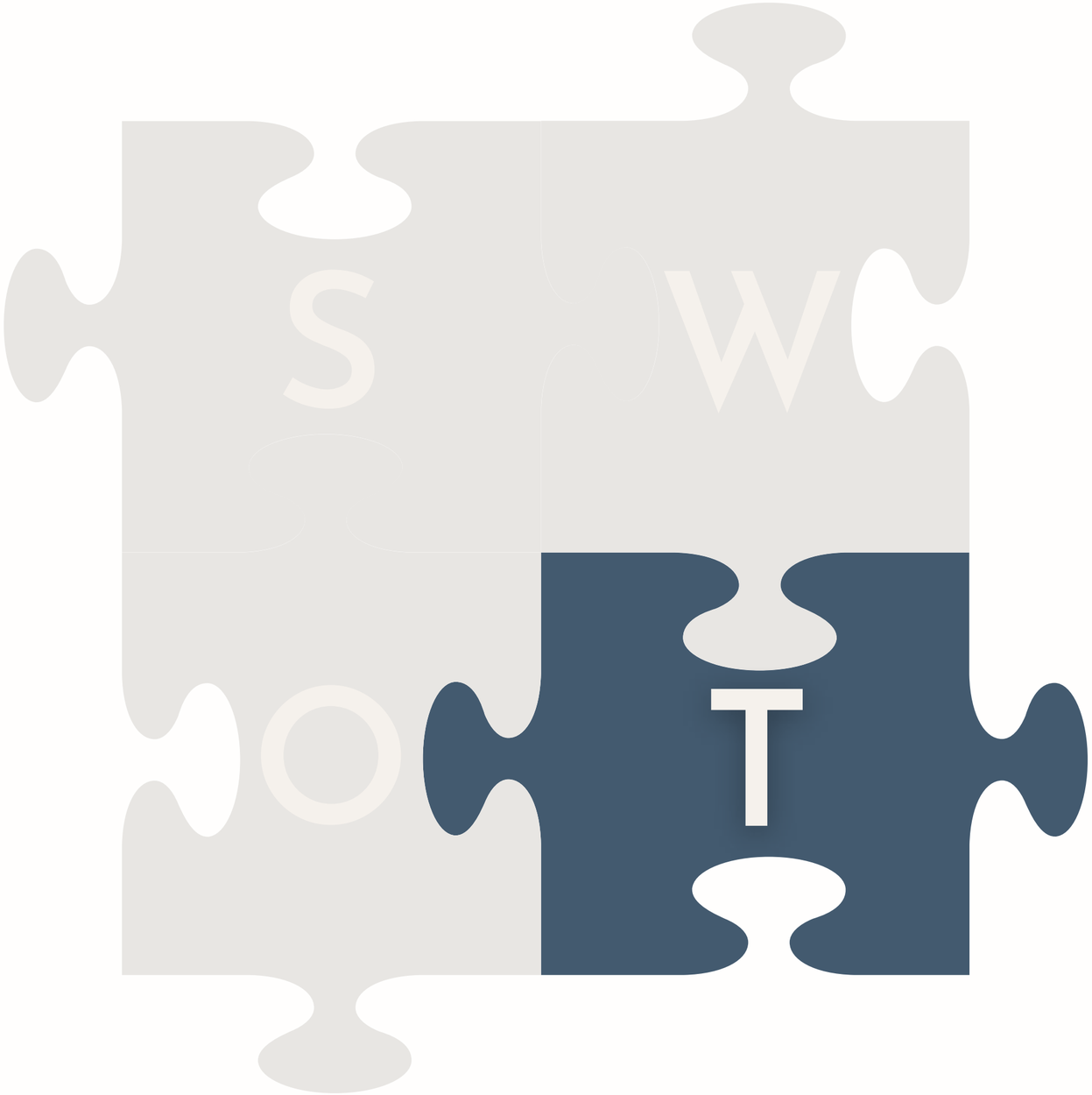
OPPORTUNITIES

- Nouveaux marchés à conquérir avec vos actifs de PI.
- Possibilité de nouer des partenariats stratégiques ou des accords de licence.
- Évolution de la législation favorisant le domaine de votre PI.



THREATS

- Concurrence agressive utilisant une PI similaire.
- Risque de contrefaçon et de violation de vos droits.
- Changements technologiques rendant obsolète votre PI.



P E S T E L

POLITICS
L'impact du gouvernement (la santé, l'éducation et l'infrastructure d'un pays)

ECONOMIC
L'influence de l'environnement économique a une sur les opérations commerciales.

SOCIAL
L'influence de la diversité de la population (démographie, âge, courant de pensée) .

TECNOLOGICAL
L'impact des avancées et innovations technologiques sur l'activité de l'entreprise

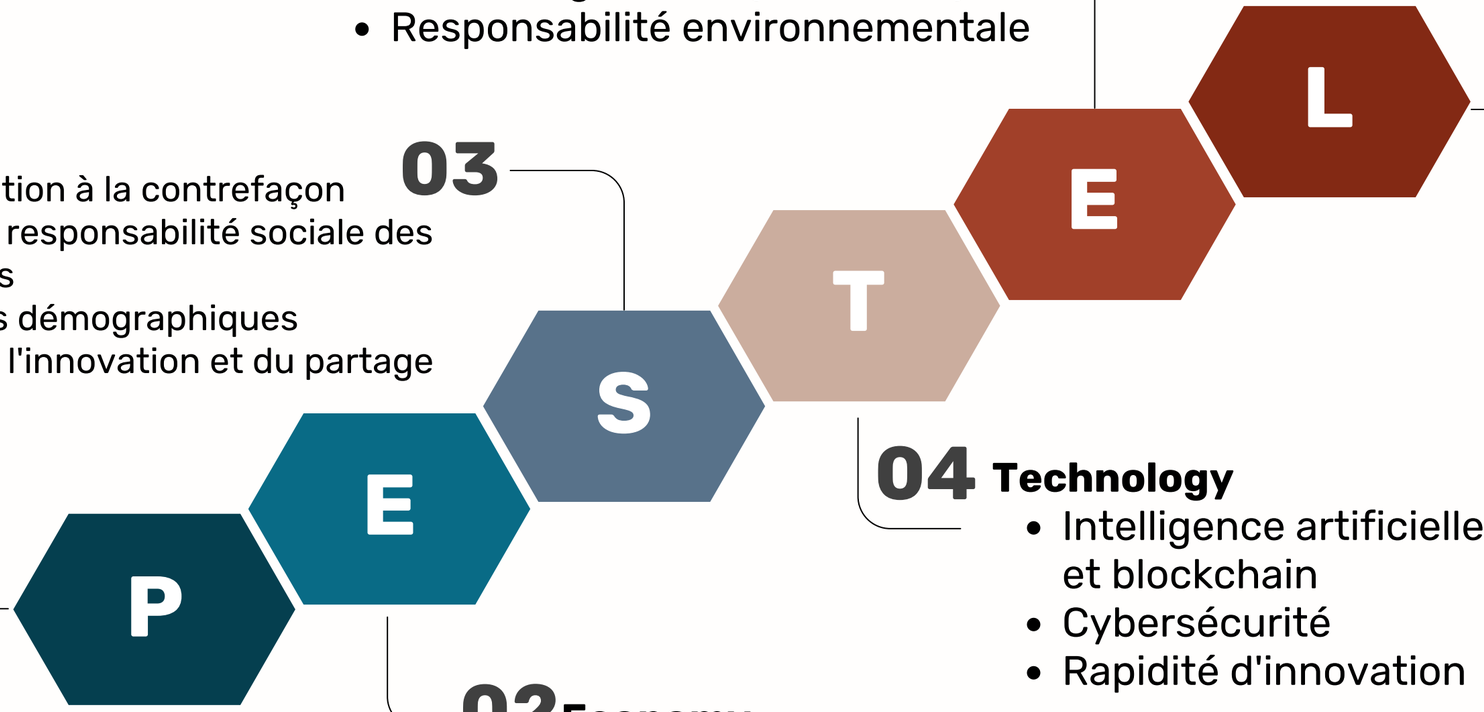
ENVIRONMENTAL
Les engagements écologiques de l'entreprise .

LEGAL
L'évolution du cadre réglementaire et législatif.

La méthode PESTEL

L'outil d'analyse PESTEL est utilisé pour évaluer chaque facteur de l'environnement large (ou macro-économique) dans lequel évolue l'entreprise

Analyse PESTEL appliquée à la propriété intellectuelle



01 Politics
- Stabilité politique et relations internationales
- Protectionnisme
- Risque d'expropriation ou de nationalisation

02 Economy
- Croissance économique et inflation
- Taux d'intérêt et accès au financement
- Taux de change
- Coûts de la main-d'œuvre et de la production

03 Social
- Sensibilisation à la contrefaçon
- Éthique et responsabilité sociale des entreprises
- Tendances démographiques
- Culture de l'innovation et du partage

04 Technology
- Intelligence artificielle (IA) et blockchain
- Cybersécurité
- Rapidité d'innovation

05 Environment
- Réglementations écologiques
- Technologie verte (Cleantech)
- Responsabilité environnementale

06 Legal
- Lois sur la propriété intellectuelle
- Jurisprudence et décisions judiciaires
- Traités et accords internationaux
- Réglementations sur la protection des données

Benchmarking concurrentiel

Définition

C’est une méthode de gestion qui consiste à se comparer aux meilleurs pour améliorer ses propres performances et sa capacité concurrentielle à travers une démarche de progrès

But

Mesurer les performances de vos produits, services ou processus par rapport à celles d'un leader du secteur. L'intérêt de cette analyse est d'identifier les opportunités d'amélioration en interne

Infographie d'un Benchmarking concurrentiel

1. Définir les objectifs
2. Identifier les concurrents clés
3. Collecter les données de PI
4. Analyser et comparer
5. Elaborer un plan d'action
6. Surveiller et mettre à jour

Benchmarking concurrentiel appliqué à l'PI

Step 1	Identifier les domaines technologiques ou les types de PI spécifiques à analyser
Step 2	Lister les acteurs directs et indirects pertinents pour l'étude.
Step 3	Recueillir des informations sur les brevets et modèles déposés par les concurrents via des bases de données spécialisées.
Step 4	Mener une analyse croisée des données (Patent mapping, Analyse quantitative, Analyse qualitative)
Step 5	Utiliser les résultats pour formuler des recommandations stratégiques
Step 6	La veille stratégique en matière de PI est un processus continu pour s'adapter au paysage concurrentiel en constante évolution

Business Benchmarking Infographics

1 Plan

Définir la stratégie de PI

- Identifier les technologies, les marchés cibles et les concurrents à surveiller.
- Établir les indicateurs de performance clés (KPI) pour le benchmarking (ex: nombre de brevets par an, citations reçues, couverture géographique).

2 Set-Up

Mise en place de la veille PI

Recueillir systématiquement des données sur les brevets, marques et dessins industriels pertinents, tant pour votre entreprise que pour les concurrents ciblés

3 Act

Exécution de l'analyse

Mener l'analyse des données collectées. Utiliser des méthodes pour visualiser les forces et faiblesses technologiques de chaque acteur.

4 Analyze

Interpréter les résultats

- Comparer les résultats de l'analyse avec les KPI définis à l'étape "Plan".
- Identifier les écarts de performance, les "trous" technologiques (domaines non protégés), et les meilleures pratiques concurrentielles.

5 Refine

Optimiser la stratégie PI et R&D

Formuler des recommandations exploitables afin de renforcer la position concurrentielle et la génération de revenus.

06

Méthodologie du diagnostique

- ## IDENTIFICATION DES ACTIFS DE PI :

La première étape consiste à repérer l'ensemble des éléments pouvant faire l'objet d'une protection juridique :

Brevets : inventions techniques.

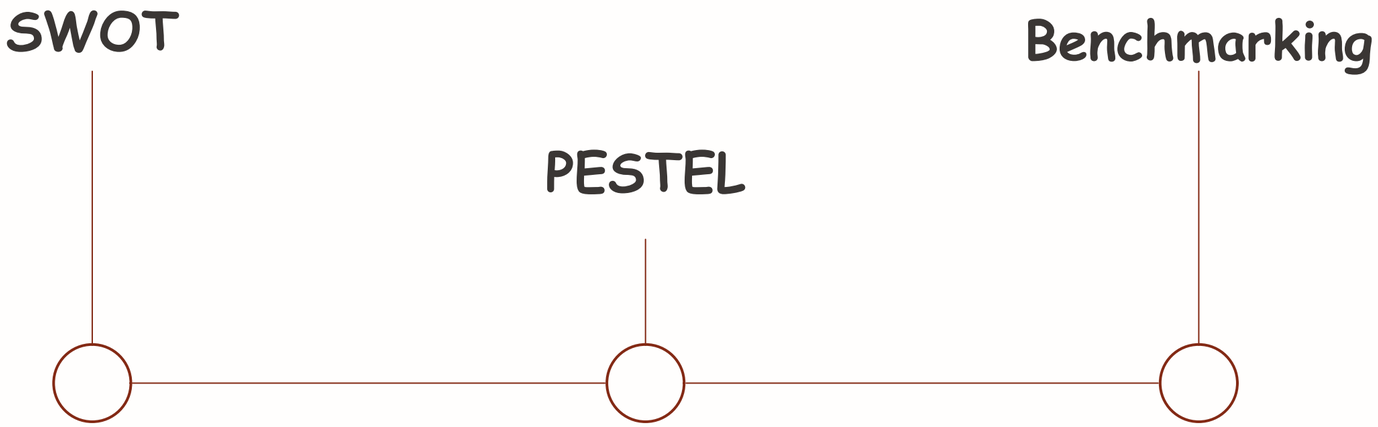
Marques : noms, logos, slogans.

Dessins et modèles: apparence des produits.

Droits d'auteur : logiciels, œuvres artistiques.

- ## Analyse stratégique interne et externe :

Cette étape mobilise des outils d'analyse classiques appliqués au domaine de la PI :



- ## Élaboration de recommandations :

Sur la base du diagnostic, plusieurs actions peuvent être proposées :

Renforcement de la protection :(dépôt de brevets ou marques, renouvellement, extension internationale).

Valorisation des actifs : (licences, cessions, alliances technologiques).

Optimisation du portefeuille : (abandon des titres inutiles, concentration sur les actifs stratégiques).

Développement de partenariats : (laboratoires, startups, industriels).

- ## Évaluation qualitative et quantitative :

Une fois les actifs identifiés, on procède à une double évaluation :

Qualitative :
niveau d'innovation, maturité technologique, pertinence par rapport au marché, solidité juridique, durée de protection.

Quantitative :
estimation financière (coût de création, valeur économique, revenus potentiels, coûts de maintien, risques juridiques).

Un bon diagnostic stratégique de la PI doit aboutir à un plan d’action adapté, articulant la protection, la valorisation et l’optimisation des actifs intellectuels selon les objectifs business et les évolutions du secteur.

L’organisation doit prioriser la digitalisation, le renforcement de la veille et la formation interne, tout en développant une approche proactive de valorisation et de protection internationale. Ces actions permettront d’optimiser la sécurité, la rentabilité et la performance de la stratégie de propriété intellectuelle dans un contexte en évolution rapide.

07

Recommandations et perspectives

Pour renforcer l'efficacité de la stratégie de propriété intellectuelle, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être proposées,

Intégration stratégique — **04** — **Aligner la PI avec la stratégie globale : impliquer la PI dès la R&D pour renforcer l'avantage compétitif.**

Formation interne — **03** — **Sensibiliser et former les équipes à la PI pour améliorer la protection et la gestion des innovations.**

Valorisation de la PI — **02** — **Exploiter les brevets et marques : licences, partenariats, transfert de technologie, création de valeur économique.**

Veille technologique — **01** — **Suivre régulièrement les brevets, innovations et concurrents pour anticiper les tendances et protéger l'entreprise.**

Perspectives d'avenir pour la stratégie de PI

- **Sécurisation et gestion proactive des litiges:**

- Renforcement de la surveillance du marché, mise en place de procédures robustes pour détecter et traiter toute violation, et adoption de solutions numériques pour rassembler les preuves et défendre plus efficacement les droits

- **Valorisation et monétisation des actifs:**

- Explorer des modèles tels que la licence, la cession ou le partenariat stratégique pour générer de nouveaux revenus à partir des droits de PI.

Ces perspectives visent à rendre la gestion de la propriété intellectuelle plus efficace, agile et en adéquation avec les évolutions technologiques et réglementaires, tout en maximisant la création de valeur et la différenciation sur le marché international.

08

Conclusion

En conclusion, le diagnostic stratégique PI n’est pas une simple photographie du portefeuille mais un levier de décision stratégique.

Il permet d’orienter les investissements en innovation, d’optimiser la protection des actifs immatériels, de renforcer la position concurrentielle et de sécuriser l’exploitation commerciale.

Réalisé régulièrement, il devient un instrument de pilotage indispensable pour toute organisation souhaitant transformer la propriété intellectuelle en un avantage stratégique durable.

Merci!

Avez-vous des questions ?

Les sources

- https://www.wipo.int/fr/web/business/checklist https://shs.cairn.info/management-de-l-innovation--9782100761654-page-47?lang=fr
- https://www.anpr.tn/propriete-intellectuelle-anpr/
- https://www.collegelacite.ca/innovacite/citepi/approche-strategique-propriete-intellectuelle
- https://www.researchgate.net/profile/Kossivi-Afanvi/publication/358769715_Analyse_SWOT_pour_les_managers_des_Systemes_de_Sante_une_revue_systematique_et_une_metasynthese/data/6214b1e14be28e145ca95d56/21-Article-AFANVI-al-2-p261-291docx.pdf?origin=publication_list
- https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/letude-marche/determiner-sa-strategie/elaborer-sa-strategie-dentreprise-lanalyse
- https://www.manager-go.com/strategie-entreprise/pestel.html
- https://www.tableau.com/fr-fr/learn/articles/what-is-benchmarking
- https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/dossiers-methodes/etalonnage-la-methode